

1500598-20.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... da jurisprudência do E. Tribunal deste Estado:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500598-20.2021.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500598-20.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS DORIVAL DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

O Ministério Público do Estado, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de LUÍS DORIVAL DOS SANTOS qualificados nos autos, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 09 horas e 10 minutos, na Rua Salomão Jacob, nº 390, no Bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, o denunciado teria praticado a conduta de tráfico de drogas, uma vez que teria vendido uma porção de cocaína, na forma de "crack", com massa líquida de 0,19(dezenove centigramas), visto que após análise do material foi detectada presença da substância cocaína. Conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação preliminar de fls. 21/22 e laudo químico toxicológico de fls. 84/86.

Segundo se apurou, na ocasião, no dia dos fatos, o denunciado Luis, vulgo "Boca Murcha", teria praticado a conduta de tráfico de drogas, uma vez que teria vendido uma porção de cocaína, na forma de "crack", pela quantia de R\$ 10,00 (dez reais) para Edna Mary Fulindi, a qual foi conduzida a delegacia de polícia para melhores esclarecimentos. Ocorre ainda, que durante a abordagem policial, Luis confessou a prática da venda de entorpecentes aos agentes públicos.

Denúncia recebida aos dias 03 de fevereiro de 2022 (fls. 100).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e os réu

interrogado. Em seguida, as partes ofertaram alegações finais orais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de [a] Tráfico de Drogas e Condutas afins (art. 33 da Lei 11.343/2006); Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia quanto a este delito ficaram satisfatoriamente comprovadas.

1. Da materialidade do delito:

A materialidade delitiva foi comprovada pela apreensão dos entorpecentes e pelo resultado do exame químico-toxicológico (fls. 85/86).

2. Da acusação de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006):

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 97/99, apontaram o acusado como pessoa que teria, naquela ocasião, transferido a terceiro certa quantidade de droga. A prova judicial, por sua vez, corroborou o descrito na denúncia.

O réu contou em juízo que possui problema de cabeça. Apesar disso, contou que foi na rua de cima dos fatos pegar a droga para Edna no valor de R\$ 10,00 e que pretendia pagar o rapaz. Conto que a polícia chegou logo depois e que pretendia usar a droga com Edna.

A versão do réu, contudo, não apresenta consonância com as provas colhidas em juízo. Isso porque Edna Mary Fulindi, compromissada, alegou que é dependente química e que sempre está lutando contra a doença. Contou que conhecia o acusado como usuário e que naquela ocasião ele tinha uma pedrinha de crack e pediu para ele para vender e ele confirmou que tinha. Naquela ocasião a polícia chegou e constatou tudo. Conhece o acusado dos corres que ele fazia: esclarecendo que Luis Dourival indica aonde tem para comprar e dessa vez ele fez isso para ela como um favor.

A versão da testemunha também é corroborada pela palavra dos policiais.

Paulo Rogério Zanluqui, policial militar, compromissado, estava em patrulhamento e percebeu que LUIS estava na esquina da rua Salomao Jacob e avistou que uma mulher se aproximou e entregou rapidamente algum objeto. Na abordagem em seguida, encontraram com Luis uma nota de R\$ 10,00 e na bolsa da proprietária da motocicleta encontrou uma pedra de crack embalada em plástico na cor verde; Edna disse que é usuária e que havia comprado de Luis o qual confessou a conduta; o acusado é conhecido como aviãozinho do tráfico na cidade;

Vitor Domingos Gomes, policial militar, compromissado, disse que estava de serviço com o sargento Zanluqui quando estava em patrulhamento pelo jardim América e constatou uma motocicleta com uma mulher fazendo contato com ele e foi possível vê-lo fazendo contato com entrega de algum objeto; na abordagem foi encontrado uma pedra de crack com Edna dinheiro no valor de R\$ 10,00.

Assim, nota-se que naquele momento o acusado não compartilhou a droga com a testemunha Edna para usar e sim para vender. Sua conduta, respeitado o entendimento diverso, adequou-se ao disposto no art. 33 da Lei de Drogas

evidenciando a conduta de lucro. A própria testemunha Edna disse que LOURIVAL comprou a droga para lhe auxiliar e não para juntos consumirem, assim não há como acolher a tese de que ele não veio a praticar a conduta de tráfico de drogas. Destaco, por oportuno, que o réu tinha ciência do que estava praticando. Ainda que seja interdito (fl. 110), em audiência demonstrou ter ciência do que estava fazendo, já que Edna precisava da droga. Evidenciou saber o risco da chegada da polícia e ainda o valor de dinheiro, situação que evidencia a presença da ciência da ilicitude de suas condutas.

Assevero, por oportuno, que ausente indícios de motivação, a palavra dos policiais deve sim prevalecer. Nesse sentido é o teor da jurisprudência do E. Tribunal deste Estado:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS

ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500223-37.2020.8.26.0628; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021) APELAÇÃO - Ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade comprovadas - Relatos dos policiais militares que se mostraram verossímeis, pois apresentam conformidade entre si e em relação às demais circunstâncias que envolvem os fatos - Meio idôneo de prova - Pleito de desclassificação da conduta para a descrita no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade, ante às provas produzidas e circunstâncias fáticas do caso concreto que mostram o efetivo envolvimento do representado com o tráfico de drogas - Versão apresentada pelo adolescente não demonstrada e que se mostra isolada, o que autoriza concluir pela prevalência do contexto probatório que demonstra suficientemente a prática do tráfico e afasta a pretendida aplicação do princípio "in dubio pro réu" - Precedentes desta C. Câmara Especial em casos análogos - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1500507-97.2021.8.26.0664; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Validade da palavra dos policiais. Condenação correta. Dosimetria penal adequada. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004689-98.2018.8.26.0635; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Absolvição ou desclassificação inviável - Materialidade e autoria comprovadas - Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 - Condenação que se impunha - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Sem notícia nos autos de que o réu integre organização criminosa - Pena corretamente fixada - Regime aberto que se mantém - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que se mantém - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501294-35.2020.8.26.0544; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR PLEITEANDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM MÉRITO, PORQUANTO SE CONFUNDEM - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DESCONSIDERAÇÃO DAS MAJORANTES E APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REJEIÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RAZÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO JUÍZO DE PISO - INADMISSIBILIDADE - PRESENTES O FUMUS COMMISSI E O PERICULUM LIBERTATIS - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1525715-67.2020.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

PRELIMINAR - afastamento - ausência de prejuízo - réu que acabou por confessar os fatos em juízo - mero erro procedimental. TRÁFICO DE DROGAS - materialidade - auto

de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que as substâncias são entorpecentes. TRÁFICO DE DROGAS - autoria - réu que confessou os fatos - depoimento policial corroborando a confissão do acusado - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. TIPO SUBJETIVO - quantidade inusual - drogas confeccionadas em porções individuais - local conhecido como ponto de venda de entorpecentes - confissão do acusado. PENAS - base no mínimo - manutenção - segunda fase - confissão - manutenção da pena no mínimo - terceira fase - redutor - manutenção, ausente recurso ministerial - reprimenda mantida. REGIME - aberto - SUBSTITUIÇÃO - prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana - manutenção - improvimento ao recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1501751-66.2020.8.26.0318; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório.

Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certa os termos da imputação. Inviável a absolvição do réu. Com arrimo na fundamentação supra, sendo os réus culpáveis e não havendo causa de isenção ou de exclusão de pena, deve ser condenado às penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2. Da individualização da pena:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas), fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda etapa da dosimetria, não agravantes. O réu confessou parcialmente a conduta, mas estando a pena no mínimo legal não é possível a sua redução. Na terceira fase, o réu é primário. Assim, aplico-lhe os benefícios do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e reduzo sua pena em 2/3 (dois terços) fixando-a, nesta fase, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em 1 ano e 8 meses 166 dias-multa. Fixo o valor do dias-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO.

Converto a pena do réu em 2 (duas) restritivas de direito:

I) Limitação de fim de semana;

II) Prestação de serviços à comunidade;

Incabível o sursis em razão da conversão.

4. Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória para:

a) condenar LUÍS DORIVAL DOS SANTOS e EDNA MARY FULINDILUÍS DORIVAL DOS SANTOS, Solteiro, Autônomo, RG 15692720, pai JOÃO DOS SANTOS, mãe ISABEL BERNARDO DOS SANTOS, Nascido/Nascida 11/01/1965, com endereço à Rua Salomao Jacob, 420, Curadora Sonia Aparecida dos Santos, Jardim America I, RUA SALOMÃO JACOB, CEP 14967-214, Novo Horizonte - SP, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, no regime ABERTO, substituída na forma da fundamentação.

A multa será executada perante o Juízo da Vara da Execução Penal (art. 51 do CP) e a gratuidade jurisdicional não compreende a multa (art. 98, § 1º, do CPC) .

Após o trânsito em julgado: Expeça-se guia de cumprimento de pena na forma

estabelecida na sentença; Calcule-se a multa e intime-se os réus para pagamento.

Não realizado o pagamento, providencie-se o necessário para a execução. Encerrado o

processo, oficie-se para a destruição da droga acondicionada para contraprova.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Novo Horizonte, 22 de setembro de 2022.